

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אושר שקלים

פ/25/4392

הצעת חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע)

(תיקון – הפקדות משרת מילואים), התשפ"ד–2024

הוספת סעיף 2א 1. בחוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), התשפ"ד–2023¹, אחרי סעיף 2 יבוא:

"הארכת תקופות 2א. (א) על אף האמור בסעיפים 17, 45א ו-47 לעניין הפקדות לקרן השתלמות ולקופת גמל לעצמאי המשרת בשירות מילואים במהלך התקופה הקובעת, לקרן השתלמות לעצמאי גמל לעצמאי המשרת בשירות מילואים בעבור עצמו כעמית עצמאי, עד ליום כ"ב בניסן התשפ"ד (30 באפריל 2024), יותרו בניכוי או יינתן בשלם זיכוי, לפי העניין, בשנת המס 2023 בלבד.

(ב) בסעיף זה –

"קרן השתלמות לעצמאים" ו-"קופת גמל לקיצבה" – כהגדרתם בפקודת מס הכנסה²;

"שירות מילואים" – כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח–2008³.

דברי הסבר

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 236.
² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 6, עמ' 120.
³ ס"ח התשס"ח, עמ' 502.

מוצע לקבוע כי עצמאי ששירת שירות מילואים במהלך התקופה שמיום פרוץ מלחמת חרבות ברזל מיום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ועד לסוף שנת המס 2023, במשך תקופה כלשהי, יוכל להפקיד כספים לקופות גמל ולקרנות השתלמות עד ליום 30 באפריל 2024 וכספים אלו יקנו לו הטבות מס כאמור עבור שנת 2023. יובהר כי כספים כאמור שהופקדו ויקנו הטבות מס עבור שנת 2023 לא יקנו בנוסף לכך הטבות מס עבור שנת 2024, ואולם כספים נוספים שיפקיד אותו עצמאי לקופות גמל ולקרנות השתלמות בשנת 2024 לא יהיה בהם כדי לפגוע בהטבות המס הרלוונטיות עבור שנת המס 2024.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' באדר ב' התשפ"ד (11.03.2024)